

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3179/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ประสงค์ หรือ อ้าท ภูเกตุ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2494 มาตรา 8

คดีอาญฐานปล้นทรัพย์ที่ขณะจำเลยกระทำความผิดมีอายุไม่เกินกว่า 16 ปีบริบูรณ์ แม้ขณะที่โจทก์ฟ้องคดีจำเลยมีอายุ 16 ปี 6 เดือนเศษแล้ว โจทก์ก็ต้องฟ้องต่อศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี.

โจทก์ฟ้อง (ต่อศาลอาญานบุรี) ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 295, 340

ศาลชั้นต้นพิจารณาฟ้องโจทก์และไต่สวนแล้ว มีคำสั่งว่าคดีอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง ไม่ประทับฟ้อง จำหน่ายคดี

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ในวันที่ 29 กันยายน 2531 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้น(ศาลอาญารธนบุรี) นั้น จำเลยมีอายุเกินกว่า 16 ปี แต่ขณะกระทำผิดจำเลยมีอายุไม่เกิน 16 ปีบริบูรณ์ มีปัญหาว่า ศาลชั้นต้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ความประสงค์ที่จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนขึ้นก็เพื่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน จึงมีบทบัญญัติว่าด้วยการสอบสวน การพิจารณาและการพิพากษาคดีเป็นกรณีพิเศษผิดไปจากคดีธรรมดา สำหรับการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 มาตรา 8(1)บัญญัติว่า ศาลคดีเด็กและเยาวชนมีอำนาจพิจารณาและพิพากษาคดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเว้นแต่คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเยาวชนซึ่งอายุเกินกว่าสิบหกปีบริบูรณ์กระทำความผิดตามมาตรา ...340...แห่งประมวลกฎหมายอาญาบทบัญญัติดังกล่าวหมายความว่าศาลคดีเด็กและเยาวชนมีอำนาจพิจารณาและพิพากษาคดีที่เด็กหรือเยาวชนถูกฟ้องคดีอาญาทุกประเภท เว้นแต่เยาวชนที่มีอายุเกินกว่าสิบหกปีบริบูรณ์ได้กระทำความผิดอาญาในลักษณะร้ายแรงตามมาตราต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ศาลคดีเด็กและเยาวชนจึงจะไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี คดีนี้ปรากฏว่าขณะจำเลยกระทำผิดมีอายุไม่เกินกว่า 16 ปีบริบูรณ์ แม้ขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้จำเลยมีอายุ 16 ปี 6 เดือนเศษแล้ว โจทก์ก็ต้องฟ้องต่อศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีและพิพากษาคดีนี้..."

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ